

מסורת הש"ס

^(א) ערכין כג: (ג) כתובת כב: (א) ב"ק מג: כתוב' לב: ק: כ"ב קכ"ה: (ד) קדושין טו: כתובות יט: ופג: גיטין לו: ב"ק מ: (ס) נסי"א: כתובין: (ז) דף ק"א:



תורה אור השלם

1. וְהִתְנַדְּדוּ אֶת חֲסֵאתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ וְהִשְׁבִּי אֶת אֲשֵׁמוֹ בְּרֹאשׁוֹ וְהִזְמִינְתּוּ יִסֵּף עֲלֵיו וְתָתַן לְאִשְׁרֵי אֲשֶׁם לוֹ: כַּמְדָּבָר הַזֶּ



מוסף רש"י

מוסיף עוד דינר. בעל חוב יוסף עוד להלוותו דינר לה (שד"ך ב:ב). ורקען עליו במלזה. שלם נתן לו שמעון דמי השדה אלף כתר לו שטר חוב עליהם (כתובות ב:ב). ופיסיה בוזרי. נמעות דמי השדה שהיה חייב ליחמי פייס את ההשה כשזל ראובן שכתחיות מכרה לו (שם). מטלטלי שביק אבון גבך. והיה בעל חוב של אצטו מסולק ממנו שאין לנו קרקע, והמעות לא היה לך ליתן, דמטלטלי דיתמי לא משתעבד לבעל חוב, ועתה גם אתה אין לך לחזור עליו על האחריות, לפי שאין לנו קרקע מאצטו (שם). מבגדי להו ארעא. כשתעשו היחומים יפרע לכן קרקע דמי המעות והער גבי מנייה כשזיל אחריות אציהם ולא מלו למימר לא ירשנו קרקע זה מאצטו אלף לקחטו במעות, דלמר להו ע"י שערור חוב אציהם אלא לנס והיה הא לנס כירשט קרקע שלקח אציהם בחייו (שם). בעל חוב. של אציהם, חוזר וגובה אותה מהם. כאילו נפלה להם ממש כירשה (שם). ת"ל ונתן לאשר אשם לו. ולא כתב לאשר הלוה, אלא לאשר האשם שלו, ואשם הוא קרן, כדאמרינן בהגוזל (ב"ק ק:). למי שהקצן שלו (כתובות יט). לאשר הקצן שלו, ולא כתיב לאשר נושא בו (שם ב:ב). כשהרדינו אצלו. שמסרו נדיו משטין (כתובות ט:). שנתנו במשטין צד נכרי, ולא מחוסר גוצינא ולאו שעבד אלא קנייה ממש (ב"ק ב:).



מוסף תוספות

א. שהרי לא הגיע זמן של פריעה, כדמכח בכתובות [פג]. דבעינן הוכחה שניכנס לשם תפיסה מחיים וכו'. ונראה לא דקען עליו במלזה הוה שמעון מצי למימר שהיה תופס פסון מחיים וכו', דעומדים ליפרע מיד בלא איחור. תוס' ר"ס.

ואסי מלוה ופריק. מן ההקדש צדבר מועט כדי שלא יאמרו הקדש יולא בלא פדיון וגובה חובו כדמתן בערכין צפרק שום היחומים [כג:] הקדש בתשעים מנה והיה חובו מאה מנה מוסיף מלוה זה על הלוואתו דינר ופודה את הנכסים הללו מיד הקדש צדינר זה ונוטלן בחובו ודינר דיהיב מפרש טעמא

התם שלא יאמרו הקדש יולא בלא פדיון. ואף על גב דלמר רבא (כתובות דף נט:) הקדש חמץ ושיחרור מפקיעין מידי שיעבוד דוקא קדושת הגוף קאמר רבא כגון קונמות או צהמה לקרבן או בגד שפירסו על המת כי היאך דיצמות(דף סו:) גבי אינטלא דמילתא דפירסות יתמי אמיתנא דהוה משתעבד לכתובת האשה דלמר רבא קנייא מיתנא אלזל קדושת דמים לא אמרינן: **כי פליגי דאקדיש מלוה.** בתוך הזמן את הקרקע המשועבד לו ולא הקדיש את החוב אלף הקרקע והשתא כשהגיע הזמן ולא פרעו זה והוא צא לגבותה מן הלוה חוזר בו מן ההקדש: **כיון דאילו הוה ליה זוזי.** ללוה ציוס הזמן היה מסלק ליה למלוה מן הקרקע בזוי אישתכח שלא היה הקרקע קניו לו עדיין אלא עכשיו כשהיה גובה אותה בחובו היא נקנית לו: **באחריות.** שמא יטלנה בעל חוב דלראובן משמעון כשזיל חוב ששיעבדה לו לראובן שישלם לו לראובן זה מעותיו לשמעון ולא היו לו נכסים עוד על צדב אחריות זה: **ווקען עליו צמלוה.** שלא היו מעות לשמעון שפסק על שדה זו וכתב לראובן שטר עליהן ושיעבד נכסיו לו עליהן: **ומס ראובן.** המוכר וצא בעל חובו וטורפה משמעון ועדיין לא נתן שמעון המעות לראובן ולא ליחומיו ופיסיה שמעון לבעל חוב דלראובן צאות המעות: **דינא הוא.** אע"ג דלאזיוון קביל עליה אחריות מכירה זו אפילו הכי יכולין בני ראובן לצא על שמעון ולומר אנו מטלטלי שצק אבון גבך לא היית חייב עליו אלא

כל שעה פרק שני פסחים

לא.

באחריות. שלא באחריות פשיטא דיתן ליורשיו אפילו לא זקפן עליו צמלוה אלזל באחריות קמ"ל דה"א יעכבס לעצמו דה"ל כתופס מחיים קמ"ל דלא חשיב ליה כתופס מחיים כיון דזקפן עליו צמלוה": **ופייסיה** בוזרי. צבותא נקט אף על פי שנתן מעות לא מצי למימר המעות שנתחייבתי לאציהם נתתי לו:

משתעבדנא כ"ח דאבוכון מדרבי נתן.

וא"ת גבי מטלטלים נמי ינימא הכי וגרסא לר"י דדוקא גבי קרקע שייך למימר הכי צבת שיעבוד היא דכשהקרקע זו משועבדת לראובן חשזין ליה כאילו היא צידו דהא אס מכרה או משכנה חוזר ראובן וגובה אותה ולכן משועבדת נמי לצע"ח אלזל מטלטלים אין להחשיבם כאילו הם ציד ראובן כיון שאילו מכרם או משכנם אין גובה מהן ומכאן יש להוכיח דהלכה כרבי נתן דהא רבא קאי כותמיה כששמעתין: **אלא**

שבק אבון גבך ומטלטלי דיתמי לבעל חוב לא משתעבדי ואמר רבא אי פיקח שמעון מוגבי להו ארעא והדר גבי לה מינייהו ^א דאמר רב נחמן י"תומים שגבו קרקע בחובת אביהם בעל חוב חוזר וגובה אותה מהן אי אמרת בשלמא למפרע הוא גובה אמטו להכי חוזר וגובה אותה מהן דכמאן דגבו מחיים דאבותהו דמי אלא אי אמרת מכאן ולהבא הוא גובה אמאי חוזר וגובה אותה מהן הא הוי כמאן דזבין יתמי נכסי דמי ואילו קני יתמי נכסי מי קא משתעבדי לבעל חוב שאני התם דאמר להו כי היכי דמשתעבדנא ליה לאבוכון משתעבדנא נמי לבעל חוב דאבוכון מדר' נתן ^א דתניא רבי נתן אומר דמגין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו שמוציאין מזה וגותנין לזה ת"ל יונתן לאשר אשם לו נתן נכרי שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח מותר בהנאה אי אמרת בשלמא למפרע הוא גובה אמטו להכי מותר בהנאה אלא אי אמרת מכאן ולהבא הוא גובה אמאי מותר בהנאה ברשותא דישראל הוה קאי הכא במאי עסקינן כשהרהינו אצלו לימא כתנאי ישראל שהלוה לנכרי על חמצו לאחר הפסח אינו עובר משום רבי מאיר אמרו עובר מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר למפרע הוא גובה ומר סבר מכאן ולהבא הוא גובה ותסברא אימא סיפא אבל נכרי שהלוה לישראל על חמצו לאחר הפסח דברי הכל עובר והא איפכא מיבעי ליה למאן דאמר התם אינו עובר הכא עובר דאמר התם עובר אינו עובר

מעות ולא היה לך ליתן לבעל חוב ולא לעכבן כשזיל אחריות מכירתך דמטלטלי דיתמי לא שיעבדום חכמים לבעל חוב דקרקע של יחומים הוא דלמרינן בעל חוב גובה אותה כחצות אציהן משום דמחיים חל שיעבודה עליהן אלזל על מעות שלא היו צעין לא חייל שיעבודו מחיים עליהן וכשהן צעין אין כחן ליה ולבעלי המעות דהיינו יחומים לא הלוה זה כלום: **ואמר רבא** גרסינן: **אי פיקח.** זה שמעון יטעון ויאמר להם אין לי מעות לפירוע לכם אלא קרקע יש לי וגומנה להם כחצותם^א וחוזר וגובה אותה מהם כשזיל אחריות מכירה שקבל אציהן עליו דהשתא כי אגבי להו הא ארעא איגלאי מילתא דלאו מטלטלי הוא דשביק גביה אלא קרקע: **בעל חוב.** אחר של אציהן חוזר וגובה אותה מהן אלמא אמרינן הנוטל קרקע בחובו מאותה שעה שנתן לו המעות נקנית לו: **אא"כ** אמרינן איגלאי מילתא למפרע שהיתה קנויה לאציהן קרקע זה שגבו בחוב אציהן משום הכי צע"ח אחר של אציהן חוזר וגובה אותה מהן דכמאן דגבי לה מחיים דלאזיוון דמי: **אלא אי אמרת.** כל הגובה קרקע בחובו אינה קנויה לו אלא מגבייה ואיך אמאי בעל חוב אחר חוזר וגובה אותה מהן לא יהא דבר זה אלא כמי שקנו יחומים קרקע במעות שלהן מי היה משתעבדא לבעל חוב: **שאי הסס דלמר להו כי היכי דמשפעצדנא לאזוכון משתעבדנא נמי לבעל חוב דאזוכון מדרבי נאן.** לעולם מכאן ולהבא הוא גובה ומאי דלמר רב נחמן צעלמא בעל חוב חוזר וגובה אותה מהן משום דלמר להן בעל חוב ליחומים מכח מי צאתם וגביהם קרקע זו מכח שיעבוד של אציהן וכי היכי דמשתעבדא לאזוכון קרקע זו של לזה שלזה מאציהם משתעבדא נמי לדידי שהיימי מלוה של אציהן והמחויב לו כלום משועבד לי מדרבי נתן הלכך קדם שיעבודי עליה אפי' אלזל ליה שהיתה צרשותו. ושמעון נמי אמר להו לצני ראובן כי היכי דהוי נכסיי משועבדין לאציהם כשזיל חובו היו משועבדין גם לעצמי מכח אציהן שהיה לזה אללי מחמת אחריות המכירה מדר' נתן דמה לי אני מה לי אחר הלכך אע"פ שלא היתה קנויה לאציהם מחיים חל שיעבודי עליה אלזל עצמי: **לאשר אשם לו.** לאשר הלווה לו לא נאמר אלא לאשר אשם לו לאשר הקרן שלו. צבצא קמא^א אמרינן אשם זה קרן: **סנן נכרי שהלוה בו.** קס"ד השתא כשלא מסרו לו אלא שיעבדו לו כשאר לוויס שאם לא אתן לך עד יום פלוני צא לצייתי וגבה ממחמך זה: **כשהרהינו אללו.** צייתו של נכרי נתנו. קס"ד השתא דטעמא משום דהוה ליה תורת משכון ובעל חוב קונה משכון: **ישראל שהלוה אס הנכרי על חמלו.** קודם הפסח לאחר הפסח אינו עובר אס נהנה ממנו: **מאי לאו.** כשלא הרהינו וצהא קמיפלגי דת"ק סבר מכאן ולהבא הוא גובה כו': **אימא סיפא דברי הכל עובר.** ואי טעמא משום להבא ולמפרע הוא איפכא הוה לן לאפוכי פלוגמתייהו צהא ולא לאשויי דעמתייהו דלמאן דלמר לעיל צרישא עובר אלמא למפרע הוא גובה הכא הוה ליה למימר אינו עובר משום דכשעת הלוואה קם ליה צרשות נכרי ולמאן דלמר התם כו': **אלא**

עין משפט
נר מצוה

פא	א מ"י פ"ז מהלכות ערכין הלכה טו:
פב	ב מ"י פ"יא מהל' מלוה הלכה י סמג עשין לד:
פג	ג מ"י שם הלכה ט וסמג שם טו"ע ח"מ סי' קן סעיף א:
פד	ד מ"י פ"ב שם הלכה ו סמג עשין כג טו"ע ח"מ סי' פו סעיף א: